CONDITIONS PARTICULIÈRES 1118992/001

1. Type de crédit

Contrat de location - renting financier - clients professionels

2. Identité des parties contractantes:

Bailleresse, partie d'une part	Fournisseur
TOYOTA FINANCIAL SERVICES BELGIUM ("TFS Belgium"), un prêteur de droit belge, établie à Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem Numéro d'entreprise 0756.463.210, RPM Bruxelles Administration de surveillance compétente : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Inspection économique, North Gate, Boulevard du Roi Albert II n°16, 1000 Bruxelles	Nom/Dénomination sociale : TELLE - Ixelles Adresse / siège social : Rue Gustave Biot 34 1050 Numéro d'entreprise : BE0430778978 Administration de surveillance compétente : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Inspection économique, North Gate, Boulevard du Roi Albert II n°16, 1000 Bruxelles
Locataire 1, partie d'autre part	**Locataire 2, partie d'autre part**
Nom/Dénomination sociale : Monson Adresse / siège social : Rue Franz Merjay 1050 IXELLES Numéro d'entreprise : BE1011880937 Locataire 1 et Locataire 2 sont ci-apres dénommés conjointement "locataire" ou "emprunteur"	Nom/Dénomination sociale : Adresse / siège social : Numéro d'entreprise :

3. Description des caractéristiques du crédit

Location avec option d'achat	
- **Période de location** Le location-financement est consenti pour un terme de : débutant le jour de la livraison. Le locataire a le droit d'acquérir le matériel à sa valeur résiduelle à la fin de la période de location.	60 mois
- **Montant du paiement initial**	3,087.02 EUR
- **Loyer**	
Montant du crédit :	27,783.19 EUR
Le prix prévisionnel du bail est fixé à :	461.03 EUR Prochaines échéances : 60 x 461.03 EUR
Les montants du loyer sont exclusif de la T.V.A. et sont payables à l'avance avec fréquence suivante : Le premier loyer est exigible dès la livraison du matériel.	Mensuelle
- **Valeur résiduelle** à la fin de la période de location, la valeur résiduelle du matériel loué est de : à augmenter des taxes légalement prévues.	20% 6,174.04 EUR
- **Modalités concernant l'option d'achat** Si le locataire ne lève pas l'option d'achat du matériel (reprise normale), le locataire sera redevable, pour chaque kilomètre parcouru au-delà des 100000 kilomètres, d'une indemnisation de 0.02 EUR HTVA par kilomètre.	6,174.04 EUR

Signature Emprunteur(s)

Description du matériel
Les biens furent acquis par la bailleresse dans le but unique de la location et sur spécifications fournies par le locataire au fournisseur susmentionné. Le locataire déclare que ce matériel est employé principalement ou uniquement pour ses activités professionnelles. MODEL : TOYOTA YARIS CROSS 1.5 VVT-ie Hybrid 85kW Dynamic Plus CVT Le prix d'achat s'élève, à ce jour, à : 30,870.21 EUR + TVA

4. Garanties

Le contrat de location-financement, conclu par la signature, est soumis à la condition suspensive que les suretés suivantes soient constituées au plus tard au moment de la fourniture de la marchandise :

- a signature des co-locataires

Au cas où ces suretés n'auraient pas été constituées au plus tard au moment de la livraison, la conclusion du contrat n'aura pas lieu. Les garanties valent pour toutes les obligations du locataire à l'égard de la bailleresse, y compris celles dérivant d'autres contrats. Convention de compensation entre la bailleresse, le locataire et le fournisseur.

5. Caution

Pas de caution.

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Objet du contrat

La bailleresse donne en location-financement au locataire, qui accepte, le ou les objet(s) décrit(s) dans les Conditions Particulières de ce contrat, ci-après dénommé(s) « le matériel », ce terme couvrant dans le présent contrat l'entièreté de celui-ci. Tous les locataires, ayant signé le présent contrat seront tenus, de façon solidaire et indivisible, au respect des engagements qui en découlent. Ils reconnaissent que la faillite d'un des locataires, qu'il soit ou non excusable, ne leur profite pas, et resteront par conséquent tenus de leurs obligations à l'égard de la bailleresse. Chaque locataire certifie avoir la qualité en vertu de laquelle il agit et avoir les compétences pour contracter valablement avec la bailleresse.

Le locataire déclare expressément que le matériel loué est destiné exclusivement à des fins professionnelles. Le fournisseur, le matériel ainsi que les conditions d'acquisition ont été choisis, spécifiés et négociés par le locataire sous la seule responsabilité et en dehors de toute intervention de la bailleresse. Le locataire assume seul ses choix, à l'entière décharge de la bailleresse. La bailleresse acquiert uniquement le matériel en vue de sa location au locataire suivant les indications et spécifications fournies par lui.

2. Choix du matériel

Le matériel et son fournisseur sont choisis par le locataire sous sa responsabilité exclusive et en dehors de toute intervention de la bailleresse.

3. Livraison, réception, installation du matériel loué

Le matériel est livré directement par le fournisseur et devra être réceptionné et enlevé par le locataire sous sa responsabilité, à ses frais et risques. La livraison, l'enlèvement, l'installation, le montage, la mise en route ainsi que tout évènement y relatif se feront aux frais et risques du locataire. Tous les frais précités ainsi que ceux dus en raison de la livraison d'un matériel provenant de l'étranger seront dus par le locataire (dédouanement, droits d'importation et taxes, frais liés au change,...). S'ils sont portés à charge de la bailleresse, ce dernier sera en droit de les imputer au locataire

Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive que le véhicule financé soit livré dans un délai de [douze (12) mois] à compter de la date du présent contrat. Au cas où la livraison naurait pas lieu dans ce délai de [douze (12) mois], lexécution du contrat naura pas lieu.

Le locataire est tenu de payer les loyers dès que la livraison est faite conformément à la commande et aux conditions de délivrance, même si, par suite de certaines circonstances étrangères au fournisseur ou à la bailleresse, le matériel livré ne peut être immédiatement utilisé. Le locataire confirme la livraison en signant l'accusé de réception (signature sur la facture, le bon de livraison etc.). A défaut dudit accusé de réception, le moment de la réception peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions.

4. Annulation de la commande

La bailleresse ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la non-livraison éventuelle du matériel, ni astreint à ce titre au paiement d'un quelconque dédommagement. Le locataire reconnaît expressément que le présent contrat sera résolu, sur simple avis de la bailleresse envoyé par lettre recommandée, le cas échéant également adressée au fournisseur, dans le cas où le matériel ne serait pas, entièrement ou partiellement, livré ou réceptionné régulièrement ou dès lors que, quelle que soit la raison, le contrat ne peut (plus) être exécuté, par exemple en case de livraison

Signature Emprunteur(s)

tardive, de livraison de matériel défectueux, de refus de réception du matériel par le locataire, que ce soit partielle ou en son entièreté, tous droits de la bailleresse nés antérieurement à cette résolution restant saufs. Dans tous les cas où il sera fait application du présent article, le locataire sera subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la bailleresse à l'égard du fournisseur. Tous les acomptes, paiements anticipés, intérêts intercalaires ainsi que tous frais exposés par la bailleresse en raison ou en vue de l'acquisition ou de la location du matériel et les autres dépenses effectuées par la bailleresse dans le cadre de l'exécution de ce contrat, y compris tous frais et dépenses quelconques qui seraient la conséquence, directe ou indirecte, de toute procédure dans laquelle la bailleresse serait impliqué, doivent être remboursés par le locataire, et ce à la première demande de la bailleresse.

5. Réglstration

a) Centrale des Crédits aux Entreprises,

Chaque contrat de location-financement donne lieu à un enregistrement dans « La Centrale des Crédits aux Entreprises » (ci-après « CCE »). Ceci se produit en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises (ci-après « la Loi »). Cet enregistrement vise la centralisation des données de crédit. Cette centralisation contribue à une meilleure évaluation des risques qui pour les sociétés de leasing sont liés à l'attribution de crédit et des risques qui attirent l'attention particulière des autorités de surveillance du secteur financier. Dans la CCE, en exécution de la Loi et de ses règlements d'exécution, sont enregistrées les données concernant le locataire, de même que les données concernant les bénéficiaires de ces contrats ainsi que les défauts de paiement qui en découlent. La bailleresse est tenue à déclaration au sens de la Loi. Vous avez, en tant que locataire, droit à l'accès et à la rectification des données reprises à la CCE. Vous lisez la marche à suivre à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de la Belgique : http://www.nbb.be. La CCE conserve les données reçues au bénéfice des obligations de déclaration jusqu'à un an après leur date de référence. La Banque Nationale de Belgique peut garder les données pour une durée plus longue à des fins scientifiques ou statistiques. Elle peut faire cela également dans le cadre de ses activités conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

b) Point de contact central

Le locataire ayant conclu un contrat de location-financement avec la bailleresse, est, conformément à l'arrêté royal de 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrat financiers (ci-après « AR »), informé par la présente de l'obligation dans le chef de la bailleresse de transmettre les données déterminées aux Articles 6, 7 et 8 de l'AR au point de contact central (ci-après « PCC ») géré par la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles où ces données sont enregistrées. Le locataire est par ailleurs informé par la présente que les données enregistrées auprès du PCC ne pourront être utilisées que par les personnes compétentes conformément à l'AR. Le locataire a le droit, moyennant le respect des modalités reprises à l'AR de prendre connaissance auprès de la Banque Nationale de Belgique des données enregistrées à son nom par le PCC. Il dispose également du droit de demander gratuitement, auprès de la bailleresse, la rectification et la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC.

6. Utilisation du matériel loué et contrôle

Le locataire s'engage à utiliser le matériel loué suivant sa destination et en bon père de famille, ainsi qu'à respecter strictement toutes les dispositions légales et réglementaires liées à la détention ou à l'utilisation du matériel loué. Le locataire garantit entièrement la bailleresse des conséquences éventuelles du non-respect de ces dispositions légales et réglementaires. Le locataire doit conserver le matériel en parfait état d'entretien et se conformer aux instructions techniques du fabricant; il doit procéder, à ses frais, à l'entretien et à toutes les réparations utiles. Ces frais ainsi que les frais d'utilisation seront facturés à son nom et devront être acquittés par lui immédiatement lors de la présentation des factures. Les pièces, équipements et accessoires incorporés au matériel par le locataire deviennent de plein droit la propriété de la bailleresse sans aucune indemnité ni compensation, sauf le droit de la bailleresse d'exiger que le matériel soit restitué dans son état d'origine. Le locataire s'interdit d'apporter des modifications substantielles au matériel. Lorsque la bonne fin des devoirs décrits ci-dessus l'exige et/ou à la demande de la bailleresse, le locataire s'engage à souscrire à ses frais auprès du constructeur, du fournisseur ou de tout autre tiers agréé par eux ou par la bailleresse, un contrat d'entretien pour la durée de la location. Le matériel loué doit rester destiné à l'exploitation normale de l'entreprise du locataire. La bailleresse ou son délégué peut avoir accès en tout temps à l'entreprise du locataire ou sa résidence afin d'inspecter le matériel loué. La bailleresse a de plus le droit de requérir tous renseignements et de procéder à une enquête sur l'état de l'entreprise, le locataire mettant à disposition de la bailleresse ou de son délégué ses comptes annuels, sa comptabilité complète et tous autres documents utiles. Les frais éventuels de ces enquêtes sont à charge du locataire.

7. Garantie du matériel loué - responsabilité

Le locataire accepte expressément que la bailleresse n'assume aucune responsabilité de quelque sorte et pour quelque cause que ce soit envers le locataire ou envers quiconque à la suite notamment de toute perte ou dommage résultant directement ou indirectement du matériel et de son utilisation, d'une défectuosité de celui-ci, d'un défaut de fonctionnement ou de rendement, de toute interruption de son utilisation, de la qualité de l'emploi, de l'aptitude à l'usage prévu, d'un éventuel manque à gagner, etc. La bailleresse ne garantit non plus les vices cachés. Aucun recours ne peut être exercé contre elle de ce chef.

Le contenu du présent article n'est aucunement destiné à empêcher le locataire de bénéficier directement des garanties données par le fournisseur et le fabricant du matériel loué. La bailleresse cède au locataire tous les droits qu'elle a envers le fournisseur. Le locataire s'adresse, par conséquent, exclusivement au fournisseur pour toute réclamation éventuelle et intentera tout recours contre ce dernier. La bailleresse autorise le locataire à intenter contre

Signature Emprunteur(s)

le fournisseur, au nom et pour compte de la bailleresse, les actions qui reviennent à l'acheteur en vertu du contrat d'achat, entre autres l'action en résolution. La responsabilité à l'égard de tiers du fait de la garde et de l'utilisation du matériel loué repose exclusivement sur le locataire. Le locataire renonce à tout recours contre la bailleresse pour les dommages éventuellement causés par le matériel au patrimoine du locataire. Le locataire garantit la bailleresse contre tout recours de tiers fondé sur la responsabilité de la bailleresse pour dommage matériel, corporel ou autre causé par le matériel loué. Le locataire reconnaît être lié à l'égard de la bailleresse indépendamment des clauses de restriction de responsabilité concernant le matériel loué qu'il aurait souscrit avec le fournisseur. Le locataire garantit la bailleresse contre toute responsabilité éventuelle en vertu du droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle.

8. Assurances

Le locataire doit assurer sa responsabilité civile du chef d'utilisation et de conservation du matériel contre tout dommage causé tant aux personnes qu'aux biens. Le contrat d'assurance comprendra aussi la responsabilité de la bailleresse à l'égard des tiers pour les risques de l'objet loué. Le locataire assurera en faveur de la bailleresse le bien loué contre les risques d'incendie, explosion, foudre, vol, catastrophe naturelle, vandalisme, détérioration ou destruction du véhicule loué à hauteur de sa valeur à l'état neuf. L'exonération est supportée par le locataire et ne peut pas dépasser 2.5% du montant d'acquisition.

La bailleresse peut exiger du locataire la production des polices d'assurances qui doivent être souscrites avant la livraison du matériel, ainsi que la preuve de paiement des primes. Les polices stipuleront que la compagnie d'assurance s'engage à avertir la bailleresse de toute cause de résolution ou de suspension de l'assurance, 14 jours avant cette résolution ou suspension.

9. Perte de jouissance du matériel loué

En cas de perte de jouissance, totale ou partielle du matériel loué, le locataire ne peut invoquer aucune suspension ou résiliation du bail, il ne peut réclamer aucune diminution du loyer ou suspension de paiement de celui-ci, ni des dommages et intérêts quelconques, pour quelle raison que ce soit, y compris faute de tiers ou cas de force majeure, même en cas d'impossibilité totale ou partielle d'utiliser le matériel suite à un vol, une avarie, une destruction ou tout fait généralement quelconque. En cas de perte ou de destruction du matériel loué, quelle qu'en soit la cause, le locataire indemnisera la bailleresse du dommage subi par celle-ci.

10. Propriété du bien

Le matériel est la propriété exclusive de la bailleresse. Le locataire ne peut céder à titre gratuit ou onéreux ni grever d'aucun droit réel, charge ou privilège tout ou partie du matériel. Le prêt, la sous-location, la cession ou le nantissement de droits résultant du présent contrat sont subordonnés à l'accord préalable et écrit de la bailleresse. Celle-ci peut céder ses droits à l'égard du locataire ou les donner en gage. Lorsque la cession ou la mise en gage se réalise après la souscription de la présente convention, le locataire déclare être suffisamment renseigné de la cession ou de la mise en gage par simple lettre de la bailleresse.

Le locataire doit, en toutes circonstances, par tous les moyens et à ses frais, faire connaître le droit de propriété de la bailleresse et le faire respecter. Le locataire apposera, durant toute la durée du contrat, sur le matériel loué une plaquette lisible et visible mentionnant que le matériel est la propriété de la bailleresse et ce en lettres ineffaçables, de manière permanente et à un endroit visible.

Si le locataire n'est pas propriétaire du bien immeuble où le matériel loué se trouve ou s'il cesse d'en être propriétaire en cours du présent contrat, il s'engage à donner connaissance par lettre recommandée au propriétaire du bien immeuble que le matériel loué ne lui appartient pas et qu'il ne peut être compris dans le privilège mentionné à l'article 20, 1° de la loi du 16 décembre 1851. Le même avertissement devra être donné aux éventuels créanciers hypothécaires ainsi qu'aux titulaires d'un gage sur fonds de commerce ou sur la totalité des actifs du locataire ou d'un privilège agricole. Le locataire fournira à la bailleresse la preuve que ces obligations ont été respectées.

11. Obligation d'information : Intervention de tiers - sinistres

Le locataire est tenu d'avertir immédiatement la bailleresse par lettre recommandée dans les cas de (i) saisie ou rétention de tout ou d'une partie du matériel loué. Le locataire a l'obligation d'avertir la partie saisissante ou celui qui exerce son droit de rétention que le matériel appartient à la bailleresse ; (ii) sinistre où tout ou partie du matériel serait impliqué ; ou (iii) réquisition, vol ou endommagement de tout ou partie du matériel.

12. Loyers et Intérêts

Les loyers sont payables par anticipation et par domiciliation bancaire suivant les périodicités fixées dans les Conditions Particulières. Le premier loyer est dû au moment de la livraison du matériel (calculé pro rata à partir du moment de livraison jusqu'à la fin du premier mois). Aucun autre mode de paiement ne peut être accepté, sous réserve des exceptions autorisées par la bailleresse. Les paiements en espèces ne sont pas acceptés. Le loyer est la contrepartie de la mise à disposition du véhicule pendant la durée du bail et est indivisible. Les loyers suivants sont à chaque fois payables le premier du mois.
Le locataire paiera sur chaque loyer ou chaque indemnité payable par lui, qui n'est pas acquitté à l'échéance, un intérêt de retard à raison de 1,5 % par mois, chaque partie de mois étant comptée pour un mois entier.

13. Tableau d'amortissement

Signature Emprunteur(s)

Le locataire peut obtenir, sur demande et sans frais, à tout moment durant la durée du contrat un relevé sous forme de tableau d'amortissement.

14. Contrôle

Il est défendu au locataire de se défaire du matériel loué ou d'en changer la destination sans l'accord préalable de la bailleresse. La bailleresse aura, en tout temps, le droit d'inspecter le matériel loué.

15. Cessions de droits - notification aux tiers

Le locataire ne peut pas sous-louer, ni céder ce contrat ou ses droits ou obligations qui résultent du contrat à des tiers, sauf avec l'accord écrit explicite de la bailleresse. La bailleresse se réserve le droit de céder en tout ou en partie ses droits, de subroger un tiers dans tout ou partie de ses droits ou les donner en gage.

16. Résolution du contrat

La bailleresse a le droit de mettre fin au bail, à tout moment au présent contrat, sans préavis ni mise en demeure ou formalité quelconque, par simple notification faite au locataire par lettre recommandée, dans les cas suivants :

- la non-exécution par le locataire d'une de ses obligations légales ou contractuelles ;
- la dissolution de la société-locataire ou lorsque le locataire cesse son activité professionnelle ;
- l'état de cessation de paiements, demande de sursis de paiements ou règlement collectif de dettes, faillite, décès du locataire, diminution de garanties, protêt à la charge du locataire, saisie des biens du locataire, et plus généralement lorsque la solvabilité ou la situation financière du locataire ou de ses garants a évolué de telle manière que la bailleresse puisse craindre pour la bonne fin de l'opération ;
- fusion, scission, d'absorption, de mise en liquidation ou de modification de l'actionnariat du locataire ;
- en cas d'inexactitude dans les déclarations du locataire ou la survenance d'un évènement qui perturbe la relation de confiance sur laquelle ce contrat a été basé ;
- le locataire se trouve dans une situation telle que ses dettes deviennent de par la loi immédiatement exigible ;
- les primes d'assurance sont impayées ou en cas de sinistre total ou de dégâts sérieux rendant impossible l'usage normal du matériel;
- dégâts, perte ou destruction du matériel loué.

Par la résiliation prévue dans les cas repris ci-dessus, la bailleresse est autorisée à reprendre sans aucune formalité le matériel loué et à le revendre. Le locataire renonce expressément à tout recours envers la bailleresse quant au prix de vente du matériel. Le locataire assurera sa collaboration pour remettre la bailleresse en possession du matériel. Tous les frais sont à charge du locataire. Dans ces cas, le locataire est redevable, en plus du total de tous les loyers impayés expirés et loyers impayés non expirés, d'un intérêt retard et de la valeur résiduelle convenue du matériel à la date de fin prévue du contrat, des frais de remboursement anticipé de 5% de la partie du capital total de tous les loyers impayés échus et non échus, y compris la partie du capital de la valeur résiduelle du matériel à la fin normale du contrat, moins le prix d'achat, sans taxes, si le matériel est vendu ou avec une valeur d'investissement nouvelle, sans taxes, si le matériel fait l'objet d'un nouveau contrat de leasing, de renting ou de location avec un tiers. La réduction sera en effet imputée à l'avance sur tous les frais de réparation, de transport, de stockage et les commissions que la bailleresse aurait à verser à des tiers à des fins de vente ou de location de matériel. Si un excédent subsiste après la prise en compte des montants ci-dessus, celui-ci reviendra exclusivement à la bailleresse.

Les paiements effectués par le locataire sont imputés d'abord sur l'indemnité convenue et sur les intérêts et ensuite sur les factures restées impayées, ceci sans préjudice du droit du locataire de revendiquer une indemnité de la part de la bailleresse selon le droit commun. Le présent décompte sera également appliqué en cas de perte totale, si la bailleresse reçoit des paiements en vertu des polices, souscrites.

Dans tous les cas de résiliation du contrat, prévus ci-dessus ou non, la bailleresse peut céder les droits du locataire à un tiers colocataire, choisi par elle. Le locataire restera, solidairement avec le colocataire, tenu envers la bailleresse de tous montants desquels ils sont redevables du chef du contrat.

17. Option d'achat

La bailleresse avertit le locataire qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Cette option d'achat pourra être levée que pour autant que le locataire ait rempli toutes ses obligations contractuelles qui lui incombent en vertu du présent contrat ou de tout autre contrat conclu entre lui et la bailleresse. Si le locataire fait savoir qu'il n'achète pas le matériel il doit le restituer à ses frais et sous sa responsabilité en état de marche et en bon état d'entretien au lieu et à la date indiqués par la bailleresse.

En cas de silence du locataire la bailleresse aura le droit :

- soit de reprendre le matériel sous la responsabilité et aux frais du locataire. Le matériel doit, dans ce cas, être rendu en état de marche et en bon état d'entretien.
- soit d'envoyer au locataire une facture pour la vente du matériel au prix de la valeur résiduelle prévue au contrat. Dans ce dernier cas le silence du locataire vaudra, après huit jours de l'envoi de la facture, comme levée de l'option et acceptation de la facture. Le transfert de propriété du matériel loué ne se réalisera qu'après paiement intégral du montant de la valeur résiduelle et des loyers non acquittés. Les paiements effectués par le locataire s'imputent d'abord sur les loyers encore dus.

Si le locataire ne lève pas l'option d'achat du matériel (reprise normale), le locataire sera redevable conformément aux modalités financières identifiées à l'article 3 des conditions particulières du présent contrat. Le véhicule se trouve

Signature Emprunteur(s)

en bon état si une usure normale peut être constatée, étant donné les années de service du véhicule et le kilométrage. L'emprunteur s'engage à remettre, à la date de restitution, le bien accompagné des documents de bord, en bon état de fonctionnement, entretenu conformément aux préconisations du constructeur, dans le réseau de la marque, sans vis caché, muni de tous ses accessoires d'origine et n'ayant pas subi de transformation mécanique ou de carrosserie. La carrosserie ne devra pas faire apparaître de chocs nécessitant une intervention de tôlerie et/ou de peinture dont le montant serait supérieur à 250 EUR HTVA pièces et main d'œuvre. La sellerie devra ne comporter aucun trou ni déchirure. Les pneumatiques devront être tous de même marque, ne pas présenter une usure supérieure à 50 %, et n'être ni détériorés ni rechapés. Le moteur et les organes mécaniques devront être en bon état de fonctionnement, sans usure anormale et sans nécessité de remplacement. Si le véhicule n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées, l'emprunteur devra assurer le coût financier de la remise en état.

Au moment de la restitution du véhicule, un examen contradictoire du bien aura lieu entre le vendeur et l'emprunteur ou la personne qu'il aura chargé de remettre le bien en ses lieu et place, et qui est dès à présent réputée disposer du mandat de procéder à l'examen contradictoire du bien et à l'établissement du procès-verbal subséquent. L'examen ainsi réalisé donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution, daté et signé, par le vendeur et l'emprunteur ou son représentant. Le procès-verbal de restitution servira de base à l'évaluation du coût des réparations que l'emprunteur s'oblige à régler directement au vendeur, en même temps que les frais de kilométrage excédentaire calculés selon le forfait kilométrique défini dans le présent document. A défaut de paiement sous huitaine, les frais restants à la charge de l'emprunteur porteront intérêts au taux légal majoré de moitié, sans mise en demeure ni formalités. En cas de désaccord sur cette évaluation ou sur les constatations, l'emprunteur peut faire réaliser, à ses frais, et dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de restitution, délai au-delà duquel les constatations du procès-verbal et l'évaluation du vendeur font définitivement foi, une contre-expertise par un expert agréé, dont le vendeur s'oblige par avance à accepter le résultat. Les frais de la contre-expertise seront à la charge du requérant si le résultat des travaux de l'expert confirme l'évaluation du vendeur. Ils seront pris en charge par le vendeur si le rapport d'expertise conclut à une valeur de réparation inférieure à l'évaluation du vendeur.

18. Dispositions particulières pour la location de véhicules

a) Contrôle technique

Le locataire s'engage à soumettre le matériel loué au contrôle technique chaque fois qu'il y est légalement tenu.

b) Immatriculation

Le véhicule loué est enregistré au nom du locataire. Le véhicule peut être enregistré au nom de la bailleresse seulement en cas d'accord préalable et explicite de la bailleresse à cet effet, et à condition que le preneur s'engage à signer une convention de mandat et à s'acquitter de tous les frais qui y sont mentionnés.

19. Charges et frais

Tous charges, frais, impôts et taxes présents ou futurs découlant du contrat et de son exécution sont à charge du locataire. Dans le cas où la bailleresse doit payer elle-même les charges et frais, un frais de dossier de 12,5 EUR HTVA sera facturé.

20. Compensation et sûreté

a) Compensation

Lorsque la bailleresse et le locataire sont l'un et l'autre créancier et débiteur concernant des dettes exigibles, la bailleresse a le droit, indépendamment de la nature des créances ou de la qualité du client (débiteur principal, codébiteur, caution, ...) à tout moment de procéder à une compensation, même au moment de la saisie ou après, lors d'une procédure de solvabilité ou de concours avec d'autres créanciers.

b) Sûretés

En garantie de leurs obligations, les locataires donnent toutes leurs créances actuelles et futures à l'égard de tiers en gage à la bailleresse, notamment les créances sur leurs locataires, sur leurs banques ou autres institutions financières, leurs commissions, leurs créances sur des notaires, huissiers de justice, avocats et médiateurs de dettes, compagnies d'assurance et toute autre créance exigible basée sur des prestations réalisées (factures/état de frais et d'honoraires). Il s'agit aussi d'entre autres et non limitées aux créances du chef de la sous-location et/ou la mise à disposition du matériel (pour autant que cette sous-location / mise à disposition soit autorisée expressément et au préalable par la bailleresse par dérogation à l'article 10) et les créances du chef d'un police d'assurance pour le matériel. Le locataire s'engage à ne pas céder ni à donner en gage les sommes qui lui sont ou seront dues du chef des créances engagées, et pour ce faire à veiller à ce qu'elles ne fassent pas l'objet d'une cession, d'une compensation, d'une saisie par des tiers ou d'une opposition, et il renonce expressément au droit de poser tout acte qui pourrait empêcher ou limiter l'effet du présent nantissement. La bailleresse a le droit d'informer les débiteurs de créances gagées de cette mise en gage et de tout mettre en œuvre pour pouvoir opposer ce gage à des tiers aux frais du client. La bailleresse peut également fournir une copie ou un exemplaire des conventions de crédit ou autre desquelles il ressort les dettes à l'égard du client aux débiteurs des créances gagées. Le locataire s'engage à fournir, à la première demande de la bailleresse, toutes les informations nécessaires sur l'identité de ses débiteurs. La bailleresse a le droit de recevoir directement les montants dus au client sur pied des créances gagées par le débiteur en échange d'un simple reçu et sans aucune autre formalité ou mise en demeure du client.

21. Changement de circonstances

Signature Emprunteur(s)

Par la présente, chaque partie reconnaît et accepte que les dispositions de l'article 5.74 du Code Civil ne s'appliquent pas à ses obligations en vertu de la présente convention, et renonce expressément et irrévocablement à tout droit qu'elle pourrait avoir en vertu de l'article 5.74 du Code Civil, s'engage à ne faire aucune réclamation en vertu de l'article 5.74 du Code Civil, et assume pleinement tout risque qui pourrait découler de tout changement de circonstances tel que visé par l'article 5.74 du Code Civil.

22. Droit applicable

Seuls les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont compétents. Le contrat est régi par le droit belge.

23. Relation Clientèle

Pour toute demande concernant votre dossier de financement (besoins d'informations, Sepa, ...), vous pouvez contacter notre Service Relation Client par courrier : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem ou via info.be@toyota-fs.com.

24. Facturation

La facturation du loyer sera effectuée après réception par la bailleresse de la facture du matériel du fournisseur, ainsi que de la preuve de livraison datée et signée (Extrait du Contrat d'achat) du matériel des locataires et d'autres documents, tels qu'une preuve d'assurance du matériel, etc. La première facture sera émise après la réception de ces documents. La deuxième facture et les factures ultérieures seront toujours faites avec un intervalle d'un mois. Les factures sont dues immédiatement au moment de leur échéance.

25. Changement d'adresse

La bailleresse fait élection de domicile en son siège social. Le locataire et, le cas échéant, les constituants de sûretés font élection de domicile à l'adresse actuelle de leur domicile ou, le cas échéant, à la nouvelle adresse communiquée à la bailleresse par écrit ou par un support accepté par les parties. Le locataire et, le cas échéant, les constituants de sûretés s'engagent à informer la bailleresse immédiatement et de leur propre initiative de tout changement d'adresse. En outre, ils autorisent la bailleresse à introduire, le cas échéant, en leur nom et pour leur compte, une demande de recherche d'adresse les concernant auprès de l'administration compétente et à se faire délivrer un extrait des registres de la population et/ou des registres des étrangers.

26. Protection de la vie privée

a) Loi informatique et libertés

Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité du locataire, le locataire a fourni au vendeur/intermédiaire de crédit et au prêteur (Toyota Financial Services Belgium NV, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem) tous les renseignements que TFS Belgium juge nécessaires afin d'apprécier sa situation financière et sa faculté de remboursement financier. TFS Belgium agira en tant que responsable du traitement de ces données.

Le vendeur/intermédiaire a, à ces fins, présenté un formulaire de demande de crédit au locataire, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par TFS Belgium, comme en autres le nom, l'adresse, la date et le lieu de naissance et la nationalité du locataire. TFS Belgium est tenu de conserver ce formulaire (et les informations qu'il contient) aussi longtemps que le crédit-bail enregistré n'a pas été remboursé. De plus, TFS Belgium est légalement obligé de conserver certaines informations durant dix ans à partir de la fin du contrat avec le locataire. S'il devait s'avérer que les informations relatives à la solvabilité du client ne sont pas/plus correctes, la bailleresse a le droit de suspendre ses obligations en vertu de cette convention.

TFS Belgium peut gérer et stocker ces données personnelles pour les finalités suivantes :

- L'évaluation de la solvabilité du locataire : nécessaire pour l'exécution du contrat entre vous et TFS Belgium
- L'exécution du présent contrat : nécessaire pour l'exécution du contrat entre vous et TFS Belgium
- Administration des locataires : nécessaire pour l'exécution du contrat entre vous et TFS Belgium
- Gestion de la relation avec les locataires ("Customer Relationship Management") : l'intérêt légitime de TFS Belgium qui est plus important que votre droit à la vie privée
- Le marketing direct, pour autant que le locataire y consent dans sa demande de crédit : consentement libre, spécifique et éclairé
- Lutte contre la fraude et violations des locataires : la conformité des obligations légales de TFS Belgium
- Gestion de litiges : l'intérêt légitime de TFS Belgium qui est plus important que votre droit à la vie privée
- Respect des obligations légales (par ex. législation contre le blanchiment d'argent) : la conformité des obligations légales de TFS Belgium

Ces données peuvent être transmises et/ou communiquées par TFS Belgium aux catégories de tiers mentionnées ci-dessous, dans les cas suivants :

- Dans le cadre d'une cession (potentiel) du contrat, ou d'un transfert ou une subrogation des droits résultant du contrat (dans le cadre de titrisation ou d'une autre manière) ou en vue de recouvrement ou contrôle administratif ;

Signature Emprunteur(s)

- Comme précisé dans ce contrat, à la Centrale pour les Crédits aux Entreprises et au point de contact central ;
- A la demande expresse des autorités ou d'une société ou instance désignée par les autorités ; et
- Avec d'autres sociétés tierces et des prestataires ou organismes externes, lorsqu'il existe une obligation légale de le faire.

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur en droit belge et européen en ce qui concerne la protection de vos données à caractère personnel et peuvent être transférées vers d'autres pays de l'Espace économique européen (...EEE...) ainsi que vers des pays en dehors de l'EEE, pour la gestion de la société.

Si vos données personnelles sont transmises à un pays susmentionné hors de l'EEE, TFS Belgium assure que des garanties adaptées et appropriées ont été prises au moyen d'un contrat avec les clauses types adoptées par la Commission européenne (article 46.2 RGPD).

Si des données personnelles devaient être transférées vers d'autres pays en dehors de l'EEE, comme cela sera indiqué sur notre site web via www.toyota.be (privacy), TFS Belgium garantit, le cas échéant que :

- Il s'agit d'un pays qui, selon la Commission européenne, conformément à l'article 45 du Règlement Général sur la Protection des données (2016/679) (RGPD), fournit un niveau adéquat de protection des données et convient au traitement des données à caractère personnel ; ou
- TFS Belgium a pris les garanties suffisantes et adéquates, via les règles de l'entreprise contraignantes (article 47 RGPD), par un contrat contenant les dispositions standards approuvées par la Commission européenne (article 46.2 RGPD) ou par le programme UE-US Privacy Shield.

Moyennant identification, vous avez les droits suivants :

- Le droit à l'information : vous avez le droit d'être informé concernant le traitement de vos données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible. C'est la raison de cette clause concernant la protection des données personnelles ;
- Le droit de consultation : vous avez le droit d'accéder aux données personnelles qui sont traitées et stockées par TFS Belgium. Le but est de vous informer du traitement de vos données personnelles et de vous donner la possibilité de contrôler si TFS Belgium le fait conformément à la législation applicable concernant la protection des données personnelles ;
- Le droit de modification : vous avez le droit de faire modifier vos données personnelles si celles-ci devaient être incorrectes ou incomplètes ;
- Le droit à l'effacement des données ('droit à l'oubli') : vous avez le droit de demander à TFS Belgium d'effacer vos données personnelles s'il n'y a pas de raison impérative pour TFS Belgium de continuer à les traiter. Ceci n'est pas un droit à l'oubli absolu, sur lequel des exceptions peuvent s'appliquer ;
- Le droit de limitation du traitement : vous avez le droit, dans certaines circonstances, d'obtenir la limitation de traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, TFS Belgium peut encore conserver vos données personnelles, mais ne peut plus continuer à les utiliser ;
- Le droit de transférabilité de vos données personnelles : vous avez le droit d'obtenir et de réutiliser les données personnelles que vous avez fournies à TFS Belgium pour d'autres services à vos propres fins. Par exemple, si vous décidez de contracter un crédit auprès d'un autre prêteur, vous pouvez demander et transmettre ou copier vos données personnelles au nouveau prêteur ;
- Le droit d'opposition : vous avez le droit de vous opposer à certains traitements de vos données personnelles par TFS Belgium comme par exemple contre l'utilisation de la prise de décision automatisée et du profilage à des fins de marketing direct ;
- Le droit de retirer votre consentement : dans le cas où le traitement de vos données est basé sur votre consentement (comme par exemple pour le marketing direct), vous avez à tout moment le droit de retirer celui-ci.

Pour exécuter ces droits, vous pouvez contacter TFS Belgium en envoyant un courrier à TFS Belgium, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, ou en envoyant un e-mail à info.be@toyota-fs.com. Vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de protection des données (Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles (contact@apd-gba.be)) relative au traitement de vos données personnelles.
Si TFS Belgium vous demande la communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion et de l'exécution d'un contrat et que vous refusez d'y répondre, ce refus peut influencer sur l'établissement des relations contractuelles, modifier la nature des relations contractuelles ou influencer la gestion des relations contractuelles.
Pour évaluer votre solvabilité, TFS Belgium utilise un système de credit scoring utilisant les informations que TFS Belgium a reçues de votre part et éventuellement d'un bureau d'évaluation de crédit. L'utilisation de ce système peut conduire à des décisions automatisées lorsqu'une suite favorable est donnée à votre demande de crédit. Si vous souhaitez une intervention humaine dans cette prise de décision, si vous souhaitez faire connaître votre point de vue ou si vous souhaitez attaquer la décision, vous pouvez toujours prendre contact avec TFS Belgium (Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem). Lorsque le credit scoring ne livre pas un avis favorable, un gestionnaire de dossier examinera attentivement votre demande de crédit (éventuellement accompagnée d'informations complémentaires) avant de prendre une décision sur votre demande de crédit. Dans ce cas, il y a donc une intervention humaine dans la prise de décision.

Coordonnées du délégué à la protection des données : : privacy.be@toyota-fs.com.

Les soussignés locataire, co-locataire éventuel et caution éventuelle déclarent accepter solidairement le présent contrat de location-financement après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un tableau d'amortissement.

Signature Emprunteur(s)

Fait à : IXELLES, le 26/03/2025

Bailleresse, partie d'une part	Fournisseur
TOYOTA FINANCIAL SERVICES BELGIUM ("TFS Belgium"), un prêteur de droit belge, établie à Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem Numéro d'entreprise 0756.463.210, RPM Bruxelles Administration de surveillance compétente : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Inspection économique, North Gate, Boulevard du Roi Signature: Juergen Brustbauer	Nom/Dénomination sociale : TELLE - Ixelles Adresse / siège social : Rue Gustave Biot 34 1050 Numéro d'entreprise : BE0430778978 Administration de surveillance compétente : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Inspection économique, North Gate, Boulevard du Roi Albert II n°16, 1000 Bruxelles Signature: Telle Pere Telle Fils S.A. Rue Gustave Biot 34 1050 IXELLES Tél. 02/646.66.00
Locataire 1, partie d'autre part	**Locataire 2, partie d'autre part**
Nom/Dénomination sociale : Monson Adresse / siège social : Rue Franz Merjay 1050 IXELLES Lieu et date de naissance: 17.02.1987 Numéro d'entreprise : BE1011880937 *La signature doit être précédée par la mention manuscrite : « Lu et approuvé »* LU ET APPROUVÉ Signature:	Nom/Dénomination sociale : Adresse / siège social : Lieu et date de naissance: Numéro d'entreprise : *La signature doit être précédée par la mention manuscrite : « Lu et approuvé »*

Signature Emprunteur(s)

Toyota Financial Services

MANDAT SEPA - DOMICILIATION EUROPEÉNE

Numéro de contrat: 1118992/001

En signant le mandat, vous autorisez

- Toyota Financial Services Belgium SA (créancier) à envoyer des encaissement à votre banque pour débiter votre compte;
- Votre banque à débiter votre compte selon les instructions reçues de Toyota Financial Services Belgium SA .

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de votre banque par rapport de votre droit de remboursement en cas d'erreur, les conditions et concernant ce mandat-ci. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

IDENTIFICATION DU DÉBITEUR *(veuillez remplir tous les champs)*

Numéro de compte (IBAN):	BE18001984781765
Nom(s) titulaire(s):	Monson
Rue et numéro:	Rue Franz Merjay 102
Code postal et commune:	1050 IXELLES

Si cela concerne un compte conjoint, tous les titulaires doivent être mentionnés et sont priés à signer ce document.

Signature du/des titulaire(s)

Nom: Monson Jessica

Signature: .....

Date: 26/03/2025

Lieu: Ixelles

NOM DU CRÉANCIER

Toyota Financial Services Belgium SA, Leuvensesteenweg 369, B-1932 Zaventem

IDENTIFICATION DU MANDAT (à remplir par le créancier)

Identification du créancier: BE12ZZZ0756463210

Type de contrat: Leasing et gestion de véhicules

Type de paiement: ☑ Prélèvement récurrent ☐ Prélèvement unique